

1505873-46.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... a prática pelo réu de três crimes de roubo qualificado, mediante uma só ação, contra vítimas distintas. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505873-46.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505873-46.2020.8.26.0602

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 4 - DESCONHECIDO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

RÔMULO MARTINS DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos, segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2020, por volta das 21h30min, na Avenida Professor Arthur Fonseca, 146, Jardim Emília, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do réu (fls. 101/104). O representante do Ministério Público opinou pelo deferimento da representação (fls. 111/112). A denúncia foi recebida, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 113/114). Mandado de prisão devidamente cumprido (fls. 146/148).

O réu foi citado pessoalmente (fl. 155) e apresentou resposta à acusação (fl. 160). Durante a instrução, foram ouvidas as três vítimas e o réu foi interrogado, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu das oitivas das testemunhas Celso Vieira Nascimento e Anderson Ferraz Marangoni, o que foi homologado (fls. 211/212).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do

acusado (fls. 216/222).

A Defesa, por sua vez, pleiteou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora do emprego de arma (fls. 226/233).

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Luiz Henrique Fleury Lombard Locchi, disse que estava no estabelecimento comercial de um amigo, quando foram surpreendidos por dois rapazes armados que anunciaram o roubo. Afirmou que apenas um dos assaltantes estava armado. Esclareceu que o rapaz que portava a arma se trata do mesmo rapaz que foi preso. Sustentou que do declarante foram subtraídos o dinheiro que tinha carteira, aproximadamente quatrocentos e cinquenta reais, celular e o carro. Ressaltou que dois dias após o crime seu carro foi recuperado. Narrou que recuperou apenas o carro. Alegou que do seu amigo, dono do estabelecimento, foram subtraídos dinheiro, cigarro e outras coisas que não se recorda; e do outro amigo pediram a chave da Blazer dele, mas acabaram não a subtraindo. Mencionou que visualizou bem os rostos dos assaltantes. Relatou que viu ambos entrando no estabelecimento e já avisou seu amigo sobre isso, oportunidade em que eles já abordaram seu amigo. Reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos. Disse que seu veículo que fora subtraído tinha valor aproximado de oitenta e cinco mil reais. Afirmou que ele foi recuperado com alguns danos, como marcas de queimaduras de cigarro no banco, amassado por baixo e sem a chave titular. Sustentou que não conhecia o réu e seu comparsa antes dos fatos.

Roberto Gianolla Júnior, vítima, disse que estava no bar de um amigo e, no momento em que o bar seria fechado, dirigiu-se ao banheiro, local em que foi rendido por uma pessoa que abriu a porta. Afirmou que visualizou um amigo seu deitado no chão, o dono do bar e um rapaz atrás deste com uma arma apontada em direção a ele. Sustentou que foi conduzido até seu amigo que estava deitado e foi determinado para deitar também, com o rosto virado para o chão. Ressaltou que os assaltantes subtraíram sua carteira, na qual havia cinquenta reais aproximadamente, a chave do seu carro e seu celular. Narrou que se manteve na mesma posição até eles saírem do estabelecimento. Reconheceu o réu como sendo o agente criminoso. Esclareceu que seu carro não foi subtraído. Narrou que não conhecia o réu e seu comparsa antes dos fatos. Alegou que eles também subtraíram bens dos seus amigos, Luiz e Paulo.

A vítima, Paulo Eiji Aoyama, disse que estava junto com seus amigos, Luiz e Roberto, oportunidade em que foram abordados por dois rapazes, os quais usavam toucas e com os rostos descobertos. Afirmou que um deles estava armado e abordou o declarante. Sustentou que eles subtraíram celular, dinheiro do caixa, o carro do Luiz e foram embora. Ressaltou que visualizou os rostos dos assaltantes. Reconheceu o réu como sendo um dos agentes criminosos. Narrou que foram subtraídos celular, carteira e a chave do carro da vítima Roberto. Alegou que não conhecia os assaltantes antes dos fatos.

O réu confessou os fatos. Disse que praticou o crime narrado na denúncia juntamente com outro rapaz. Afirmou que seu comparsa estava armado. Sustentou que já foi processado anteriormente e que não tem nada contra as vítimas. Ressaltou que está arrependido de ter cometido o crime.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime de roubo qualificado por parte do denunciado, pois as vítimas reconheceram o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo um dos agentes criminosos que as abordaram. Tais reconhecimentos foram corroborados pela confissão do réu.

O emprego de arma de fogo e o concurso de agentes também ficaram demonstrados pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações das vítimas e pelo interrogatório do réu. O fato de a arma não ter sido apreendida nos autos e não ter sido periciada não afasta a causa de aumento relativa ao emprego de arma, já que as palavras das vítimas, ofertadas sob o manto do contraditório, confirmaram, taxativamente, o emprego de tal artefato para efetivar a subtração. Atente-se que o próprio réu confessou que seu comparsa portava uma arma de fogo. Assim, o pedido da Defesa em memorial para que a qualificadora do emprego de arma se afastada não

merece amparo.

A consumação do roubo também restou provada, uma que houve a inversão da posse dos bens das vítimas, o qual não foram totalmente recuperados por elas.

No entanto, não há que se falar em continuidade delitiva, mas sim em concurso formal, tendo em vista que restou provada a prática pelo réu de três crimes de roubo qualificado, mediante uma só ação, contra vítimas distintas. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. FUNCIONÁRIO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 2. Não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que uma delas seja pessoa jurídica, como no presente caso, em que foi atingido o patrimônio de duas vítimas (funcionário e estabelecimento comercial), incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. [...] (AgRg no Resp 1992665 / SP – Ministro: REYNALDO SOARES DA FONSECA – QUINTA TURMA – DJ: 07/06/2022 – DP: 13/06/2022)

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, considerando a existência de duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, uso de arma de fogo e concurso de agentes, ressaltando que uma delas pode ser valorada como circunstância judicial, utilizarei a qualificadora de concurso de agentes para tal majoração nesta fase, assim, aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA, no valor mínimo previsto no Código Penal, ante a falta de prova de condição econômica do réu. Deixo de majorar a pena em razão do prejuízo sofrido pela vítima Luiz, conforme requerido pelo representante do Ministério Público em memorial, uma vez que o carro subtraído foi recuperado pelo ofendido em questão.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena, por outro lado, face a presença da atenuante da confissão, torno a pena ao seu patamar mínimo, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, face à presença da causa especial de aumento consistente na utilização de arma de fogo, aumento a pena em 2/3, resultando em 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA.

Em atendimento ao disposto no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, levando-se em conta que os crimes de roubo qualificado foram perpetrados em concurso formal, é imperiosa a exasperação das penas. Considerando que foram praticados três crimes com penas iguais, aplico uma delas, mas aumentada em 1/5, fixando a pena final em 08 ANOS DE RECLUSÃO E 48 DIAS-MULTA. Ressaltando que as penas de multa devem ser aplicadas distintas e integralmente, em atendimento ao disposto no artigo 72 do Código Penal.

Fixo o regime inicial FECHADO, em razão da circunstância judicial desfavorável, conforme já fundamentado na primeira fase, tendo em vista que, à luz do artigo 33, §3º, e do artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, esta serve de parâmetro à imposição do regime de cumprimento de pena.

O réu não poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que, após o crime narrado na denúncia (25/03/2020), permaneceu em local incerto por quase dois anos (cumprimento do mandado de prisão em 03/03/2022), assim, necessária a manutenção da sua prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarece-se que o regime de cumprimento de pena ora fixado não teve como base a quantidade da pena imposta, mas sim circunstâncias outras do caso concreto, conforme acima fundamentado. Assim sendo, o regime inicial fixado será o fechado, porquanto é o

mais adequado e recomendado no presente caso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu RÔMULO MARTINS DE SIQUEIRA à pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO E 48 DIAS-MULTA, no valor mínimo, não podendo recorrer em liberdade, no regime inicial fechado, por infração do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isento de custas.

Intimem-se as vítimas.

P.I.C.

Sorocaba, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA